ゼミナール（倫理）設例1〜7 詳細解説

Nov 7, 2026 · @kenji arai

前提：使う条文と判断の順序

7つの設例は「20条（受任義務）」と「22条（業務を行い得ない事件）」を軸に、21条・1条の2・16条と弁護士法72条で補う構成です。22条は1項と2項で、対象者も禁じる業務の範囲も違うので、最初に区別しておきます。

条文	対象者	内容	同意による解除	主な設例
20条	開業社労士	正当な理由がなければ依頼を拒めない（紛争解決手続代理業務は除く）	—	1、5-(3)
22条1項	すべての社労士	公務員として職務上取り扱った事件・仲裁人として取り扱った事件について、**社労士の業務すべて**を禁止	不可	4
22条2項1号	特定社労士	紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件	不可	3、7
22条2項2号	特定社労士	同じく相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの	不可	2-(3)、3、7
22条2項3号	特定社労士	紛争解決手続代理業務に関するものとして**受任している**事件の相手方からの依頼による**他の**事件	**可**（受任中の事件の依頼者が同意）	5、6
22条2項4号・5号	特定社労士	勤務社労士・法人の社員等だった期間に、事務所（法人）が1号・2号の形で関わった事件で、**自らこれに関与したもの**	不可	7

条文	対象者	内容	同意による解除	主な設例
21条／27条の2	開業社労士・法人社員／使用人その他の従業者	正当な理由なく、業務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない（辞めた後も同じ）	本人の同意は「正当な理由」	2、3、4、6、7
1条の2・16条	すべての社労士	公正な立場での誠実な業務／信用・品位を害する行為の禁止	—	全設例
弁護士法72条	弁護士でない者	報酬目的で、法律事件の代理・和解・周旋などを業とすることの禁止	—	2-(2)
2条1項1号の6	特定社労士	民間ADRは、紛争の目的の価額が120万円を超えるとき、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る	—	3

読み方の要点

- 22条2項が禁じるのは「紛争解決手続代理業務」だけです。就業規則の作成や労災手続のような他の業務は対象外です。これに対して22条1項は、社労士の業務すべてを禁じます。
- 1号〜5号は、どれも「紛争解決手続代理業務に関するものとして」の協議や受任が前提です。ここが各号の入口になります。
- 3号だけが「他の事件」を対象にし、依頼者の同意で解除できます。

判断の順序

1. 業務範囲：そもそもできる業務か（弁護士法72条、ADRの価額、裁判手続か）
2. 22条1項：公務員や仲裁人として取り扱った事件か
3. 22条2項：どの号に当たるか（同一事件か他の事件か、協議の性質、勤務時代の関与）
4. 一般規定：それでも、21条（27条の2）、1条の2、16条で禁じられるか

各問の結論は、条文と設例の事実から導いた見立てです。ゼミでは指導教員の見解を優先してください。

設例1　依頼に応ずる義務（20条）

受任義務は、独占業務を与えられたことの裏返しです。紛争代理だけは、受けるかどうかを自分で判断する必要があるため、義務から外されています。

問1　なぜ依頼に応じる義務があるのか

結論：社労士は労働社会保険の書類作成・提出代行・事務代理などを独占しています（27条）。その社労士が自由に断れると、依頼者は他に頼む手段を失い、法令の円滑な実施（第1条）が損なわれるからです。

- **独占と公共性**：27条により、社労士でない者は報酬を得てこれらの事務を業として行えません。国民は社労士に頼むしかないので、社労士は「客を選ぶ立場」ではなく「依頼に応じる立場」に置かれます。
- **使命との関係**：令和7年改正の第1条は、法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理と適正な労働環境に寄与することを使命としています。受任義務は、この使命を制度として担保する規定です。
- **同じ形の規定**：司法書士法21条、行政書士法11条にも「依頼に応ずる義務」があります。いずれも行政や登記の手続を独占する資格です。弁護士にはこの義務がなく、事件を選ぶ自由があります。
- **義務を負うのは開業社労士**：勤務社労士は勤務先のために働く立場で、外部から依頼を受ける立場にありません。
- 正当な理由なく拒むと、懲戒処分の対象になり得ます。

問2　「正当な理由」に当たる事由

結論：受けると法令や職責に反する場合と、適切に処理できない客観的な事情がある場合です。好き嫌いや「面倒だから」は当たりません。

類型	具体例
法令上、受けられない	22条1項の事件（公務員や仲裁人として取り扱った事件）、不正受給や虚偽の届出など違法・不当な依頼（15条・16条）、無資格者への名義貸しの要請（23条の2）
適切に処理できない	病気や事故、業務量で期限に間に合わない、専門外で能力を超える、遠隔地で対応が困難
依頼者側の事情	必要な資料や協力が得られない、報酬を支払わない、威迫や虚偽の申告で信頼関係が壊れている
利益相反・公正	既存の依頼者や顧問先と利害が対立する依頼（1条の2、21条。設例2-(3)のような場面）

- **正当な理由にならない例**：依頼者の国籍や性別などによる差別、金額が小さく手間に見合わないというだけの理由。
- **断るときの作法**：理由を説明し、期限のある手続なら他の社労士を紹介したり期限を伝えたりします。これも誠実義務（1条の2）の一部です。

問3　括弧書き（紛争解決手続代理業務を除く）が設けられた理由

結論：紛争代理は、一方の当事者のために相手方と対立する業務です。事件の内容、依頼者との信頼関係、利益相反の有無を見て受けるかどうかを決める必要があるため、受任を強制しないことにしたものです。

1. **対立する「相手方」がいる**：書類作成や提出代行は行政に対する手続で、依頼者に対立する相手はいません。紛争代理には相手方がいます。受任義務を課すと、顧問先や既存の依頼者を相手方とする依頼も断りにくくなり、利益相反を招きます。
2. **22条2項や一般規定と両立しない**：受けてはならない事件が法定され、それに当たらなくても、21条・1条の2・16条から受けるべきでない場合があります。過去問の大半がまさにこの判断です。受任義務とは併存できません。
3. **信頼関係と事件の筋**：代理は依頼者との高度の信頼関係が前提です。不当な請求や嫌がらせ目的の申立てを押し付けられる事態を防ぎます。
4. **弁護士との均衡**：紛争代理は弁護士の業務に近い性質を持ち、その弁護士にも受任義務はありません。

括弧書きは、紛争解決手続代理業務（特定社会保険労務士制度）の創設に伴って入りました。ただし特定社労士でも、紛争代理以外の業務（書類作成や相談）には、引き続き20条の受任義務がかかります（設例5-(3)で使います）。紛争代理を断るときも、申立ての時期を逃さないよう速やかに伝えることが誠実な対応です。

設例2　顧問先A社の従業員B・C・D

同じ顧問先の従業員でも、会社と利害が対立していないB、紛争が始まっているC、会社を相手にしようとしているDで、対応はまったく違います。

問1　退職するBへの失業保険・年金の助言

結論：応じてよい。ただし「会社の顧問」という立場を明らかにし、Bの利益を損なわない公正な説明をします。

- **依頼者は誰か**：依頼主は社長（A社）で、顧問業務の一環としての従業員への情報提供です。雇用保険や年金の制度説明は、通常A社とBの利害を対立させません。
- **離職理由には注意**：失業給付の日数や給付制限は、会社都合か自己都合かで大きく変わります。会社は助成金の要件などから自己都合にしたい場合があり、ここだけはBと利害が対立し得ます。
  - 会社に有利な方向へBを誘導すると、1条の2（公正・誠実）に反します。
  - 実態と違う離職理由の記載に関われば、15条・16条の問題です。
  - 離職票は実態どおりに作り、離職理由に争いがあればハローワークが判断することを伝えます。

- **Bの個人情報**：年金記録や家族の事情などBから聞いたことは、Bの同意なく社長に報告しません（21条）。社長への報告は「説明した」という事実にとどめます。
- **立場の明示**：費用を会社が負担すること、「会社の顧問としての説明」であることをBに伝えます。Bが会社と争う姿勢を示したら、その点の相談には乗らず、ハローワークや総合労働相談コーナーを案内します。

問2　解雇に応じないCの説得

結論：説得役は引き受けられません。会社への助言にとどめます。

- **事実の評価**：解雇は本来、会社からの一方的な意思表示で、労働者が「応じる」ものではありません。「解雇に応じない」という社長の言葉は、実質的には合意退職を求める退職勧奨です。Cは納得しておらず、すでに紛争性があります。
- **弁護士法72条**：紛争性のある事件で、会社に代わってCと退職や条件を交渉することは、法律事件に関する「和解その他の法律事務」に当たり得ます。特定社労士が和解交渉できるのは、ADR手続の開始から終了までに限られます（2条3項2号）。手続の外での交渉は含まれません（第17回(1)と同じ考え方）。
- **1条の2・16条**：顧問社労士が会社の意を受けて従業員に退職を迫れば、違法な退職強要に加担するおそれがあります。後でCが「社労士から圧力を受けた」と主張すれば、社労士の信用を損ないます。
- **甲ができること（相談・指導＝2条1項3号の業務）**
  - 解雇の有効性（解雇理由、手続、労契法16条のリスク）を検討して会社に説明する
  - 退職勧奨をするなら、任意性を損なわない方法（回数、時間、言動、条件の示し方）を助言する
  - 会社自身がCと話し合うための準備を手伝う
  - 紛争になれば、あっせんなどの手続の中で、特定社労士として会社を代理し和解交渉できる

問3　突然解雇されたDからの相談

結論：A社の顧問であることを伝え、**具体的な事情を聞く前に**相談を断ります。そのうえで他の相談先を案内します。

- **22条との関係**：22条2項は紛争解決手続代理業務を禁じる規定で、相談に乗ること自体を直接は規制していません。また、顧問先を相手方とする事件を直接禁じる規定（弁護士職務基本規程28条2号のようなもの）もありません（第21回(1)の趣旨）。
- **それでも受けるべきでない理由**
  - 1条の2：継続的な依頼関係にあるA社に対し、その利益に反する助言をすることは誠実義務に反します。
  - 21条：顧問業務で知ったA社の情報（就業規則の運用、人事方針など）を使わずにDに助言するのは、事実上困難です。

    - 16条：顧問先から見て「顧問社労士が従業員側につく」状態は、社労士への信頼を損ないます。
- **「聞く前に」断る理由**：Dから具体的な事情を聞いてしまうと、Dの秘密を知ることになります。後でDがあっせんを申し立て、A社から代理を頼まれたとき、Dとのやり取りが「信頼関係に基づく協議」（22条2項2号）と評価されるおそれがあります。そうなると顧問先A社の代理もできなくなり、両方を失います。
- **「解雇を知らなかった」ことの評価**：A社からこの件の情報をまだ得ていないという意味では有利な事情です。ただし利益相反の原因は顧問関係そのものなので、結論は変わりません。
- **案内先**：労働局の総合労働相談コーナー、法テラス、弁護士、他の社労士。

問4　A社に「Dから相談があった」と伝えてよいか

結論：許されません（Dの同意がある場合を除く）。

- **「秘密」に当たるか**：21条の秘密は、一般に知られておらず、本人が他に知られないことに利益を持つ事実です。「解雇について社労士に相談した」という事実は、Dが会社と争う準備をしていることを示します。会社に知られれば警戒や不利益を招くので、相談の事実そのものが秘密です。
- **「業務に関して知り得た」か**：甲は相談を断りましたが、社労士としての相談の申込みの中で知った事実なので、これに当たります。
- **顧問先への誠実義務との関係**：顧問先にとって有益な情報でも、21条の守秘義務が優先します。本人の同意や法令に基づく場合といった「正当な理由」はありません。
- **実務の対応**：A社から「Dのことで何か聞いていないか」と尋ねられても、個別の相談の有無には答えられないと回答します。Dから得た情報を使わなければ、解雇手続や紛争リスク一般についてA社に助言することはできます。
- **16条**：相談者の情報を相手方に流す社労士だと見られれば、職業全体の信用を害します。

設例3　市の相談会で就業規則の相談を受けた後のB事件

会社側から相談を受けていても、それが「紛争解決手続代理業務に関するもの」でなければ22条2項には当たりません。後は、会社の情報を使わないことと、ADRの120万円の限界が要点です。

問1　Bから民間紛争解決手続を受任できるか

結論：原則として受任できます。ただし紛争の目的の価額が120万円を超えるときは、弁護士との共同受任が条件です。

- **22条2項1号・2号の入口を満たさない**

    - 両号とも「紛争解決手続代理業務に関するものとして」相手方の協議を受けたことが前提です。
    - 相談会での就業規則作成の相談は、紛争を前提としない労務管理の相談で、Bとの紛争に関するものではありません。
    - しかも相談会で一度、サンプルを示しながら一般的に説明しただけで、協議の程度・方法が信頼関係に基づくともいえません。
    - 第16回(1)（年金手続の代行）や第19回(1)（パーティーの立ち話）と同じ構造です。
- **22条1項も問題にならない**：市の相談会の相談員が公務員（非常勤職員）の身分だったとしても、取り扱ったのは就業規則作成の相談で、Bの請求事件ではありません。
- **一般規定で確かめること**
    - 21条：相談会でA社の代表者から聞いた事情を、Bのために使ってはなりません。ただし一般的な説明が中心だったので、守るべき秘密は限られます。
    - 1条の2：争点は退職金規程と労働時間の定めで、甲が条項を説明した規程そのものです。甲がA社にした説明と違う解釈をBのために主張することになるなら、公正さを疑われます。争点と自分の助言の関係を確かめ、関わりが深ければ断る選択もあります。
    - 期間：3か月は比較的近いものの、A社との継続的な関係はありません。
- **受任できる範囲（2条1項1号の6）**
    - 厚生労働大臣が指定する団体の民間ADRでは、紛争の目的の価額が120万円を超えるとき、弁護士が同じ依頼者から受任している場合に限られます。
    - Bの請求は退職金と残業代の合計なので、120万円を超える可能性が高いといえます。その場合は単独では受任できません。

問2　受任する場合、Bにどんな説明をしておくか

結論：A社との接点を開示したうえで、代理できる範囲と限界を説明します。Bがそれでも甲に頼むかを自分で判断できるようにします。

1. **A社との関係**：3か月前、市の相談会でA社の代表者から就業規則の作り方の相談を受け、条項を説明したこと。後から分かるとBの信頼を損なうので、最初に伝えます（1条の2）。
2. **守秘**：そのとき知ったA社の情報はBのために使えないこと。同じようにBの秘密も守ること（21条）。
3. **代理できる範囲と限界**
    - 代理できるのは、指定団体のADR手続の中だけ。手続中の和解交渉と和解契約の締結は含まれる（2条3項）。
    - 紛争の目的の価額が120万円を超えるときは、弁護士との共同受任が必要。
    - 手続が不調に終わった後の訴訟や労働審判は代理できず、弁護士への依頼が必要。手続の外で会社と交渉することもできない。
4. **見通しと注意点**

- 退職金規程の支給要件と、残業した時間を示す記録の有無。
- 残業代は時効（当分の間は3年）に注意。退職金は5年。
- 相手方が手続に応じなければ手続は終了すること。

5. **報酬と費用、方針**：報酬の額と支払い方、Bの希望（金額か、早期解決か）を確認する。

設例4　簡易裁判所の調停委員だった甲（22条1項）

民事調停委員は非常勤の裁判所職員（国家公務員）で、担当した調停事件は「公務員として職務上取り扱った事件」に当たります。22条1項は、紛争代理に限らず**社労士の業務すべて**を禁じ、同意による解除もありません。中立の立場で両当事者の事情を聞いた者が、後で一方のために働くことを防ぐ規定です。

問1　調停の進行中に、A社から労務管理の相談依頼

結論：受けられません。

- **22条1項**：A社は甲が担当している調停の当事者です。相談の中身が「労務管理」でも、パワハラ事件の背景（A社の労務管理やハラスメント対策）と重なる可能性が高く、「職務上取り扱った事件」についての業務に当たり得ます。
- **事件と無関係な相談だとしても**：中立公正であるべき調停委員が、調停が続いている間に一方の当事者と有償の業務関係を持てば、調停の公正を害します。他方の当事者Bの信頼も失わせます。1条の2（公正な立場）と16条に反し、調停委員としての中立にも反します。
- **対応**：調停が続いている間は受けられないことを伝えます。当事者との個別の接触そのものを避けます。

問2　調停不成立の2か月後、Bから退職金のあっせん代理

結論：受けるべきではありません。

- **事件の同一性**：22条1項の「事件」は、手続の形（調停かあっせんか）ではなく、当事者と事実関係が同じかどうかで見ます。
  - 当事者は同じA社とBです。
  - 請求はパワハラの損害賠償から退職金の額へ変わっていますが、Bが退社に至った経緯はパワハラ事件とつながっている可能性が高いといえます。退職金を減らす理由がパワハラ事案と関わっていれば、実質的に同一か密接に関連する事件で、22条1項の趣旨が及びます。
- **別の事件とみても一般規定で引っかかる**
  - 調停委員として、非公開の場で双方から聞いた事情（A社の内情、Bの譲歩できる範囲など）を知っています。

    - 2か月後に一方の代理人になれば、その情報を使っているという疑いを避けられません（1条の2、16条、21条の趣旨）。
    - 民事調停法にも、調停委員が職務上知った秘密を漏らすことへの罰則があります。
- **時間の経過**：2か月は、中立だった立場から切り替わるには短すぎます。

問3　調停終了の6か月後、A社からCの労働審判で「力になってほしい」

結論：労働審判の代理人にはなれません。補佐人や会社への相談という形なら22条1項に直ちには当たりません。ただし調停事件との関連を確かめ、関連が深ければ断るのが相当です。

- **関わり方ごとに分けて考える**
    - **代理人**：労働審判の代理人は、原則として弁護士に限られます（労働審判法4条。裁判所の許可による例外はあります）。特定社労士の代理権はADRに限られ、裁判所の手続には及びません。
    - **補佐人**：2条の2は、弁護士である代理人とともに裁判所に出頭し、補佐人として陳述できると定めています。令和7年10月施行の改正で、条文の「訴訟代理人」が「代理人」に改められました。文言上、訴訟以外の手続（労働審判など）でも補佐人として関わる余地が広がったと読めます。具体的な運用は確認が必要です。
    - **相談・指導**：会社の労務管理について助言することは、社労士の業務として可能です。
- **22条1項**：Cの事件は別のパワハラをめぐる別事件で、調停は終了して6か月が経っています。文言上は当たりません。
- **それでも気をつけること**
    - 加害者や職場がBの事件と同じなら、実質的には調停事件の延長と見られ得ます。
    - 調停委員として知ったA社のハラスメントの実態やBの証言を、会社側のために使うことになれば、公正（1条の2）と信用（16条）を損ないます。
    - 関連が薄い場合も、調停で知った情報を一切使わないことが条件です。

設例4は、中立の立場で関わった者が後で一方の代理人になるという点で、第18回(2)（独立調査委員）や第21回(2)（労務監査）と同じ系譜にあります。違うのは、調停委員には公務員として22条1項が直接かかる点です。

設例5　Bを代理中に、相手方のグループから別の依頼（22条2項3号）

3号は「受任中の事件の相手方からの他の事件」を対象にし、受任中の依頼者の同意で解除できる唯一の号です。問1がその基本形、問2が「相手方」の範囲、問3が「紛争解決手続代理業務」の範囲を問う構成です。

問1　A社からC事件の代理の依頼

結論：22条2項3号に当たります。**Bの同意があれば受任でき、なければできません**（同項但書）。

- **当てはめ**：甲は「紛争解決手続代理業務に関するものとして受任している事件」（Bの退職金事件）の相手方A社から、「他の事件」（Cの解雇事件）の代理を頼まれています。文言どおり3号に当たります。
- **1号との区別**：同じB事件でA社を代理するなら1号（相手方の依頼を承諾した事件）で、同意があっても不可です（第19回(2)）。C事件は別の事件なので3号です。この区別が設例5の核心です。
- **3号の趣旨**：相手方から別の事件を引き受けると、相手方との間に報酬と信頼の関係が生まれます。その結果、Bのための代理に手加減が生じるおそれがあり、Bの信頼を損ないます。守られるのはBの利益なので、B自身が同意すれば禁止する必要がなくなります。
- **同意の取り方**
  - A社から別事件の依頼があること、受ければA社と依頼関係ができること、B事件では手加減しないことを説明します。
  - Bが自由に判断できる状態で同意を得て、書面に残します。
- **同意があっても確かめること（1条の2、21条）**：B事件とC事件の関連（同じ人事担当者、同じ解雇のやり方など）が強ければ、B事件で知った情報がA社に有利に使われるおそれがあります。Bの秘密を守れるかどうかも判断に入れます。

問2　100%子会社D社が申立てを受けた事件の依頼

結論：文言上は3号の「相手方」ではありません。ただし完全子会社で、B事件が進行中なので、3号の趣旨が及ぶと考え、**Bの同意を得てから受ける**のが相当です。

- **文言**：D社はA社とは別の法人で、受任中の事件の「相手方」そのものではありません。
- **第18回(1)との比較**

	第18回(1)	設例5-(2)
出資比率	51%	100%
人事の一体性	独自の人事制度、従業員の交流なし	設問に記載なし（完全子会社では一体運用が多い）
社労士との関係	子会社の顧問が親会社を相手にする	親会社と争う事件を代理中に、子会社から受任する
守るべきもの	顧問先の秘密（関係なし）	代理中の依頼者Bの信頼
類推	否定に傾く	肯定に傾く

- **類推が認められやすい理由**：D社から受任すれば、実質的にはA社グループと依頼関係が生まれます。B事件での代理に影響するおそれは、A社から直接受ける場合とほとんど変わりません。
- **確かめるべき事実**：役員の兼任、人事・労務の一体運用、依頼の窓口がA社かどうか、報酬を実際に負担するのはどこか。
- **反対の考え方**：第18回の参考判例（最一小決令和4年6月27日）は、禁止規定を「みだりに拡張又は類推して解釈すべきではない」としました。この立場からは、別法人である以上3号は適用されないという結論もあり得ます。その場合でも、Bへの誠実義務（1条の2）から、Bに説明して了解を得るのが相当です。

問3　D社の依頼が労災保険の手続の相談だった場合

結論：22条2項の対象外で、受任できます。

- **22条2項の対象**：22条2項が禁じるのは「紛争解決手続代理業務」です。労災保険の手続の相談（書類作成や提出代行を含む）は紛争解決手続代理業務ではないので、A社から直接頼まれた場合でも、同項の問題にはなりません。
- **20条との関係**：労災手続は紛争代理ではないので、20条の受任義務の対象です（設例1）。B事件と無関係な労災手続であれば、「相手方のグループ会社だから」という理由だけでは、拒む正当な理由になりにくいといえます。
- **それでも配慮すること**：代理中の依頼者Bの相手方グループから有償の仕事を受ける事実は、Bの信頼に影響し得ます（1条の2、16条）。Bに説明して了解を得ておくのが誠実な対応です。労災手続を通じてA社グループの情報を得ても、それをB事件に使うことはできません（21条）。

設例6　和解金の分割払いの途中と、払い終わった後

設例5のB事件は、あっせんで200万円を令和6年10月から令和7年7月まで毎月20万円ずつ（10回）支払う和解で終わりました。問われているのは、3号の「**受任している**事件」がいつ終わるかです。

問1　令和6年12月（分割払いの途中）にA社からC事件の依頼

結論：B事件はまだ終わっていないと考え、**Bの同意がなければ受任すべきではありません**。

- **手続としては終わっている**：和解が成立し、和解契約も締結されています（2条3項3号。和解契約の締結までが紛争解決手続代理業務）。この意味では、代理としての仕事は一応終わっています。
- **それでも「受任している」と見る理由**
  - 令和6年12月の時点で支払われたのは多くても3回分（60万円）で、少なくとも140万円の履行が残っています。

    - A社が支払いを怠れば、Bは再びA社と対立し、代理人だった甲に相談するのが自然です。
    - そのとき甲がA社の代理人になっていれば、Bの相談に応じられず、A社に対してBのために動くこともできません。
    - 和解の目的（Bが退職金を全額受け取ること）が達成されるまでは、Bとの委任関係は実質的に続いていると評価できます。
- **委任契約の内容も確かめる**：Bとの契約が「和解金の支払いの確認まで」を含んでいれば、文字どおり「受任している事件」です。含んでいなくても、3号の趣旨（依頼者の信頼の保護）は及びます。
- **Bの同意を得る場合の説明**：A社が支払いを怠ったとき、甲はA社の代理人としてBの側に立てないことを、具体的に伝えたうえで同意を得ます。

問2　令和7年8月（全額支払い後）にA社から依頼

結論：受任できます。

- **3号に当たらない**：和解の履行まで完了し、Bとの委任関係は終わっています。「受任している事件」がないので、22条2項の制約はありません。
- **残る注意点**
    - 21条：B事件で知ったBの事情を、A社のために使ってはなりません。C事件とB事件の関連（同じ上司、同じ人事方針など）があれば、Bから聞いた事情を使う形にならないか確かめます。
    - 1条の2・16条：元依頼者Bから見て、直後に相手方だったA社の代理人になることをどう受け止めるか。事件の関連が薄ければ、問題は小さいといえます。

この設例が示すこと

第17回(1)では、手続が終われば**できる業務も終わる**（手続後の和解交渉は非弁）と学びました。設例6はその裏側で、手続が終わっても**守るべき関係はすぐには終わらない**ことを示しています。

	終わる時点	根拠
代理としてできること	手続の終了（和解契約の締結まで）	2条3項、弁護士法72条
依頼者との利益相反への配慮	和解の履行の完了	22条2項3号とその趣旨
秘密を守る義務	終わらない（廃業後も続く）	21条

設例7　勤務社労士時代の事件（22条2項4号・5号）

4号・5号は、勤務社労士や法人の社員等だった期間の事件について、次の**2つを両方**満たすときに受任を禁じます。同意による解除はありません。

1. **事務所（法人）の側の要件**：事務所が、紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方の協議を受け、賛助・承諾した事件（4号）、又は信頼関係に基づく協議を受けた事件（5号）であること
2. **本人の側の要件**：その事件に「自らこれに関与した」こと

設例7は1の要件を共通にして、(1)と(2)で2の「関与」の程度だけを変えています。

共通の前提：事務所の側の要件は満たす

- B開業社労士は、顧問先D社の部長から「従業員Cがパワハラで精神的苦痛を訴えているがどう対処すべきか」と相談を受けました。
- この相談は、CとD社の個別労働関係紛争（後にあっせんの対象となる紛争）への対処そのものです。「紛争解決手続代理業務に関するものとして」相手方（D社）の協議を受けたといえます。
- 対応を助言していれば「賛助」（4号）、顧問先として継続的な信頼関係の下で内情を聞いていれば「信頼関係に基づく協議」（5号）に当たります。
- ここが第15回(2)との違いです。第15回(2)は法人時代の業務が内部通報窓口で、紛争に関する協議ではなかったため、趣旨は「22条2項に関しては問題とならない」としていました。

(1)　Bと同席してD社の部長から相談を受け、具体的な対応を助言していた場合

結論：受任できません。

- **自ら関与した**：Aは相談の場に同席し、パワハラ事件への具体的な対応を自分で助言しています。事件の処理に実質的に関わっており、4号（あるいは5号）に当たります。
- **同意では解除できない**：4号・5号には3号のような但書がないので、D社やB開業社労士が了解しても受任できません。
- **秘密を守る義務（27条の2）**：開業社労士の使用人だった者は、仕事を通じて知った秘密を、辞めた後も漏らしたり盗用したりしてはなりません。Cの代理人になれば、D社の対応方針や内情をCのために使うことになります。
- **立場の逆転**：D社のために対応を助言した人が、独立した途端にその相手方の代理人になるのは、公正（1条の2）と信用（16条）の点でも許されません。

(2)　挨拶を交わしただけで、Bの指示で判例を集めて渡した場合

結論：事件の具体的な事情に接していなければ、「自ら関与した」とはいえず、**受任できます**。

- **「関与」の意味**：4号・5号の趣旨は、事務所にいた間に相手方の秘密や信頼に接した者が、独立後にそれを使って相手方と争うことを防ぐ点にあります。したがって「関与」とは、その事件の処理に実質的に関わり、相手方の事情を知る立場にあったことをいうと考えられます。
- **当てはめ**
  - 来所した部長とは挨拶を交わしただけで、相談の内容は聞いていません。
  - パワハラに関する判例は公にされた一般的な資料で、集めて渡すだけではD社の秘密には触れません。
  - 対応方針の判断にも加わっていません。
- **反対の考え方**：判例を集めることも事件処理の補助であり、関与に当たるという見方もあり得ます。とくに、判例を選ぶためにBから事案の内容（パワハラの態様、D社の対応）を聞いていた場合は、関与と評価される可能性が高まります。受任の前に、何を聞いていたかを自分で確かめる必要があります。
- **受任する場合の条件**
  - 判例を集める過程でD社の情報を知っていれば、それは使えません（27条の2）。
  - 元の勤務先の顧問先を相手にすることになるので、Cにもその事実を説明しておきます。

設例7のまとめ

	(1)	(2)
部長との接触	同席して相談を受けた	挨拶のみ
事件への関わり	具体的な対応を助言	公の判例を集めて渡した
D社の秘密に接したか	接した	原則として接していない
「自ら関与」	当たる	当たらない
結論	受任できない	受任できる

横断整理：7設例を貫く5つの物差し

7設例は、次の5つの問いを順に立てると、どれも同じ手順で結論にたどり着けます。

1. **その業務は、そもそもできるか**：手続の外での交渉（設例2-(2)）、裁判手続の代理（設例4-(3)）、ADRの120万円（設例3）。
2. **中立の立場で関わった事件か**：公務員や仲裁人なら22条1項（設例4）。調査委員や監査なら一般規定（第18回(2)、第21回(2)）。

3. **前の関わりは「紛争解決手続代理業務に関するもの」か**：22条2項各号の入口。就業規則の相談（設例3）や通報窓口（第15回(2)）は当たらず、パワハラへの対処の相談（設例7）は当たる。
4. **同じ事件か、他の事件か。その事件はまだ続いているか**：同一事件なら1号で同意も無効（第19回(2)）。他の事件なら3号で依頼者の同意が必要（設例5）。事件が終わるのは和解の履行完了時（設例6）。
5. **22条に当たらなくても、禁じられないか**：21条（27条の2）、1条の2、16条。顧問先との利益相反（設例2-(3)）や、相談の事実そのものの秘密性（設例2-(4)）。

各問の結論一覧

設例・問	結論	決め手	主な条文	つながる過去問
1-(1)	独占業務の裏返し	社労士にしか頼めない	20条・27条・1条	—
1-(2)	違法・処理不能・協力なし・利益相反	法令・職責に反するか	20条・15条・22条	—
1-(3)	紛争代理は受ける自由を残す	相手方がいる業務	20条括弧書き・22条2項	—
2-(1)	応じてよい	利害が対立しない。ただし離職理由は公正に	1条の2・21条	—
2-(2)	説得役は断る	手続外の紛争の交渉	弁護士法72条・2条3項	17-(1)
2-(3)	詳しく聞く前に断る	顧問先との利益相反	1条の2・21条・16条	21-(1)
2-(4)	伝えられない	相談の事実自体が秘密	21条	19-(1)の趣旨
3-(1)	受任できる（120万円超は弁護士と共同）	紛争に関する協議ではない	22条2項1・2号・2条1項1号の6	16-(1)、19-(1)
3-(2)	接点の開示と代理の限界を説明	依頼者が自分で判断できる情報	1条の2・21条・2条3項	—
4-(1)	受けられない	担当中の事件の当事者	22条1項・1条の2	18-(2)
4-(2)	受けるべきでない	当事者同じ、2か月後	22条1項・1条の2・16条	18-(2)
4-(3)	代理人は不可。相談等も関連次第で慎重に	裁判手続、別事件、6か月後	労働審判法4条・2条の2・22条1項	21-(2)

設例・問	結論	決め手	主な条文	つながる過去問
5-(1)	Bの同意があれば可	他の事件	22条2項3号・但書	19-(2)との対比
5-(2)	3号の趣旨でBの同意を得る	100%子会社、事件が進行中	22条2項3号（類推）・1条の2	18-(1)との対比
5-(3)	受任できる	紛争代理ではない	22条2項の対象外・20条	—
6-(1)	Bの同意がなければ不可	和解の履行中	22条2項3号	17-(1)の裏側
6-(2)	受任できる	履行完了で事件が終了	21条	—
7-(1)	受任できない	同席して助言＝自ら関与	22条2項4号・5号、27条の2	15-(2)との対比
7-(2)	受任できる	挨拶と公の判例集めだけ	22条2項4号・5号	—

ゼミで議論になりやすい点

- 4-(2)：退職金の請求を、パワハラの調停事件と「同一の事件」とみるか「別の事件」とみるか。別の事件とみても、一般規定で結論は変わらないと説明できると強い。
- 5-(2)：100%子会社に3号を類推するか。「みだりに拡張しない」という判例の指針と、受任中の依頼者の信頼を守る趣旨のどちらを重く見るか。
- 6-(1)：和解契約を締結した時点で委任は終わったとする立場もあり得ます。その場合でも、1条の2を理由にBの了解を得るべきだという結論にはたどり着きます。
- 7-(2)：判例集めを「関与」とみるか。事案の中身を知っていたかどうかで結論が分かれます。